Проверочный лист условий аванса и обеспечения

Зачем этот лист

Аванс — предварительная оплата будущих работ. Его получение не означает, что прибыль уже заработана. Порядок зачёта аванса уменьшает последующие платежи за работы; обязательство по неотработанной части и доступный остаток денег нужно проверять отдельно.

Сопоставьте размер аванса, порядок погашения, обеспечение и основания возврата. Файл 02 разделяет удержанные и заблокированные деньги, фактические затраты, остаток аванса и стоимость непринятых работ. Единой суммы «денег не у вас» для этих разных величин нет.

Как им пользоваться

Проверьте проект договора и приложения до подписания. Выпишите точные условия с номерами пунктов, затем оцените их влияние на расчёты по объекту.

1. Откройте проект договора и приложения к нему целиком: условия аванса регулярно живут не в разделе о цене, а в разделе о порядке расчётов, в графике финансирования и в приложении об обеспечении.
2. Пройдите таблицу ниже сверху вниз и выпишите формулировки дословно, с номером пункта. Пересказ своими словами здесь вреден: смысл пункта решают именно слова.
3. Отметьте отсутствующие и противоречивые условия. Уточните их письменно: пробел в тексте не даёт второй стороне безусловного права установить любое правило.
4. Перенесите подтверждённые суммы на выбранную дату в файл 02. Сверяйте каждый вид отдельно и исключайте повторный учёт одного платежа.
5. Сравните найденные формулировки со списком в файле 03. Совпадения — это вопросы к второй стороне, а не приговор договору.

Условие 1. Размер аванса

Проверьте сумму, базу процента, срок и условия выплаты. Размер аванса нужно сопоставлять с графиком его зачёта и затратами на обеспечение.

Что выписать	Где обычно лежит	На что смотреть
Размер: процент или твёрдая сумма	Раздел о цене договора, раздел о порядке расчётов	От чего считается процент — от всей цены договора, от этапа или от годового объёма. Это три разные суммы
Основание выплаты	Порядок расчётов, график финансирования	Выплачивается по факту подписания договора, по заявке, после предоставления обеспечения или после выхода на объект
Срок выплаты и от какого события он течёт	Порядок расчётов	Проверьте событие, срок, документ и зависимость выплаты от действий другой стороны. Неопределённое финансирование оставляет дату поступления денег неизвестной.
Что происходит, если аванс не выплачен	Права и обязанности сторон, порядок расчётов	Отсутствие отдельной фразы о приостановке не исключает защиту по закону. Проверьте встречность исполнения, препятствие работе, условия договора и порядок уведомления по статьям 328 и 719 ГК РФ.

Условие 2. Порядок погашения аванса

Порядок погашения определяет, какая часть стоимости принятых работ будет оплачена новым платежом, а какая покрыта ранее выданным авансом. Проверьте каждый платёж по графику: сам зачёт аванса не является второй выплатой тех же денег.

Порядок	Как выглядит в тексте	Что делает с деньгами
Пропорционально стоимости выполненного	«Аванс погашается пропорционально стоимости принятых работ»	Уменьшает каждый платёж на согласованную долю. Проверьте базу, округление и предел погашения остатком аванса.
Из первых платежей полностью	«Аванс удерживается из первых платежей до полного погашения»	Уменьшает первые платежи за работы. Сопоставьте их с уже полученным авансом и расходами по графику.

Порядок	Как выглядит в тексте	Что делает с деньгами
Из последнего платежа	«Аванс засчитывается при окончательном расчёте»	Уменьшает окончательный платёж на ранее выданную сумму. Отдельно проверьте, хватит ли поступлений к этому моменту.
Не определён вовсе	В договоре про погашение нет ни слова	Создаёт неопределённость расчётов. Попросите согласовать порядок; отсутствие пункта само по себе не означает право другой стороны определить его произвольно.

Условие 3. Обеспечение аванса

Разделяйте сумму гарантии, уплаченное вознаграждение банка и фактически заблокированное денежное покрытие. Номинал гарантии сам по себе не является расходом или изъятым остатком денег. Условия поручительства и обеспечительного платежа проверяются отдельно.

Что выписать	Почему это важно
Вид обеспечения	У гарантии отдельно проверяются номинал, комиссия и покрытие; у поручительства — объём ответственности; у денежного обеспечения — сумма и условия возврата.
За чей счёт предоставляется	Сверьте договор подряда и соглашение с банком: какие комиссии и продления оплачивает каждая сторона.
Срок действия и от какого события он считается	Срок действия должен быть указан в независимой гарантии. Одной фразы «до полного исполнения» недостаточно для оценки срока и стоимости; проверьте документ банка и порядок продления.
Кто и за чей счёт продлевает	Установите основания продления, срок обращения в банк и распределение расходов при переносе работ.

Что выписать	Почему это важно
Условие платежа по обеспечению	Безотзывность относится к отзыву и изменению гарантии. Для платежа проверяются условия гарантии, обстоятельства и документы требования; возможны основания отказа или приостановления по закону.
Событие возврата обеспечения	Выпишите событие, подтверждающий документ и срок возврата. Если нужен акт второй стороны, уточните порядок при задержке его подписания.

Условие 4. Возврат аванса и расторжение

При остановке или прекращении договора сверьте выданный аванс, зачтённые суммы и стоимость подтверждённых работ. Основание и срок возврата, состав неотработанной части и судьба обеспечения требуют отдельной проверки.

Что выписать	На что смотреть
Основание требовать возврат	Требование по факту расторжения или требование в любой момент по усмотрению второй стороны. Это разные условия
Как определяется неотработанная часть	Ограничение расчёта только двусторонними актами создаёт риск спора о выполненном. Работы без подписи не обнуляются автоматически: нужны доказательства выполнения, сдачи и причин отказа.
Срок возврата	Считается от требования или от события. Короткий срок от требования не оставляет времени на расчёт и на возражения
Судьба обеспечения при споре	Сверьте требования по авансу с выплатами по обеспечению и последующими расчётами с банком. Уточните, как исключается повторное получение одной и той же суммы.

Пятое, чего в договоре может не быть

Проверьте, урегулированы ли следующие вопросы. Если условия нет, отметьте это и сопоставьте договор с применимыми нормами.

- Порядок погашения аванса и способ отражения его зачёта в расчётах.
- Событие и документ, по которым возвращается обеспечение.

- Порядок уведомления при невыплате аванса и условия применения статей 328 и 719 ГК РФ.
- Порядок продления обеспечения при сдвиге сроков не по вашей вине и за чей счёт.
- Основания уменьшения платежа, порядок заявления зачёта встречных требований и документы для сверки расчёта.

Что делать с заполненным листом

6. Перенесите суммы в файл 02 и проверьте отдельные показатели. Для оценки кассового разрыва дополнительно нужен календарь поступлений и выплат, доступные деньги и обязательные платежи.
7. Сверьте формулировки с файлом 03 и выпишите совпадения.
8. Задайте вопросы письмом из файла 04 — до подписи и одним письмом, а не по одному в неделю.
9. Ответ сохраните. Переписка до подписи — это документ, который объясняет, как стороны понимали условие, и он бывает нужен гораздо позже.

Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда вторая сторона предъявила требование о возврате аванса, когда предъявлено требование по банковской гарантии или поручительству, когда договор расторгается любой из сторон, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга), и когда идёт спор об объёме и стоимости выполненного.

Нормативные ориентиры

ГК РФ статья 328 — Встречное исполнение

ГК РФ статья 719 — Неисполнение обязанностей заказчиком

ГК РФ статья 410 — Условия зачёта встречных требований

ГК РФ статья 368 — Условия независимой гарантии

ГК РФ статья 371 — Отзыв и изменение гарантии

ГК РФ статья 374 — Предъявление требования гаранту

ГК РФ статья 376 — Отказ и приостановление платежа гарантом

ГК РФ статья 753 — Сдача и приёмка строительных работ

Сопоставьте нормы с условиями своего договора и документами по объекту. Для строительных работ без подписи второй стороны отдельно проверьте порядок сдачи, причины отказа и доказательства направления акта.

Полный комплект по авансу и расчётам

На стороне подрядчика | Telegram

Вопросы по файлам: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Редакция 23.10.2026.